

1502166-44.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na ocasião, receberam denúncias de moradores, que relatam atividade de tráfico no local e que se sentem intimados. Na data em questão, o réu estava com outros cinco indivíduos no local e segurava uma sacola branca. Ao visualizarem a viatura, todos correram para a mata. O réu foi alcançado pelos policiais, mas lançou ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque

Foro de Mairinque - 2ª Vara

Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185, Centro, Mairinque - SP - cep 18120-000

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502166-44.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DAMAZIO

Aos 14 de junho de 2022, às 15:45h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. Presente a Promotora de Justiça Dra. Mariana de Melo Saraiva Marangoni. . Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Compareceu o Defensor nomeado ao acusado Dr. Robson Cavalieri. Ausente o acusado GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DAMAZIO, o qual foi devidamente intimado, conforme certidão de fls. 103, não tendo comparecido ao ato instrutório, seja de forma virtual ou presencial, nas dependências do fórum. Presentes as testemunhas arroladas em Comum pelas partes, os policiais militares Rafael Scarpin e Pedro Fernando da Silva. Primeiramente, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, consigno que a presente audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Iniciados os trabalhos, as partes foram devidamente qualificadas. Após, pela MMª Juíza foi dito que, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos serão captados em áudio e vídeo. Ato contínuo, pela MMª Juíza foram ouvidas: as testemunhas em comum Rafael Scarpin e Pedro Fernando da Silva, cujas qualificações seguem em termos avulsos, sendo que os depoimentos foram gravados por meio do sistema audiovisual. Pela MMª Juíza foi dito o seguinte: "Não havendo mais provas a serem produzidas nem testemunhas a serem ouvidas em audiência, sem requerimento de diligências pelas partes, dou por encerrada a instrução do feito e determino que se passem aos debates orais. Em seguida, foi dada a palavra à representante do Ministério Público que assim se manifestou: "MMª. Juíza, GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DAMAZIO, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recebida a denúncia, o acusado foi citado e

apresentou defesa preliminar. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Foi decretada a revelia do réu uma vez que, apesar de devidamente intimado, não compareceu a audiência. É o relatório. Está a materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo laudo de constatação de fls. 10, pelas fotografias de fls. 11/14 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 42/44. A autoria é certa, devendo ser ao réu atribuída. Passo a apresentar a síntese da prova oral colhida. Rafael Scarpin, policial militar, relatou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na ocasião, receberam denúncias de moradores, que relatam atividade de tráfico no local e que se sentem intimados. Na data em questão, o réu estava com outros cinco indivíduos no local e segurava uma sacola branca. Ao visualizarem a viatura, todos correram para a mata. O réu foi alcançado pelos policiais, mas lançou ao solo a sacola que carregava e pisou em seu celular. Na sacola foram localizadas as drogas que constam nestes autos. Após alguns dias, o réu foi abordado no mesmo local, mas nada de ilícito foi localizado. Pedro Fernando da Silva,, policial militar, depôs no mesmo sentido. Eis a prova dos autos. Deve o pedido ser julgado procedente, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia.

Com efeito, a prova colhida, e já referida, demonstra que o acusado efetivamente praticou o tráfico de entorpecentes. Os policiais foram assertivos ao relatar os fatos e as circunstâncias em que o acusado foi abordado. Quanto à validade dos depoimentos prestados pelos policiais, cabe aqui uma breve observação. É velha e conhecida a tese de que os depoimentos prestados por policiais acerca de crimes que ajudaram a desvendar, impediram sua consumação ou exaurimento não merecem crédito porque tais autoridades públicas teriam interesse em validar sua ação e, consequentemente, suas declarações devem ser vistas com reservas. Nada mais falacioso. O policial, civil ou militar, uma vez compromissado, é uma testemunha como outra qualquer e sua palavra merece crédito desde que não haja nada nos autos que a possa considerar como mentirosa. E, caso isso se verifique, sujeita-se o depoente às penas do falso testemunho, como qualquer outra testemunha. Argumente-se ainda que não seria lógico que o mesmo Estado que confere poderes a policiais militares para efetuarem diligências de policiamento ostensivo, prisões em flagrante e buscas pessoais, posteriormente negue fé às declarações desses agentes públicos quando, em juízo, vão prestar contas de seus atos funcionais. Ademais, desde que o depoimento seja verossímil, coerente e desde que não existam provas de que a testemunha tenha motivos para imputar falsamente fatos delituosos, a credibilidade de suas declarações independe de sua qualidade funcional ou pessoal. Não por outro motivo, a Jurisprudência é pacífica neste sentido: "PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALOR: O TESTEMUNHO DE POLICIAL NÃO PODE SER DESCLASSIFICADO POR CONTA DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, POIS POSSUI VALIDADE JURÍDICA E É EQUIVALENTE AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CIVIS." (PROCESSO.: 1464653/5 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: MASSAMI UYEDA - 11. CÂMARA - JULGAMENTO: 08/06/2005); "PROVA - DEPOIMENTO DE POLICIAL - VALOR: A CIRCUNSTÂNCIA DE SER POLICIAL A TESTEMUNHA NÃO AFETA - POSITIVA OU NEGATIVAMENTE - O VALOR PROBANTE DE SUA PALAVRA, POIS, APRIORISTICAMENTE, AQUELA CONDIÇÃO FUNCIONAL NEM CONFERE AO TESTEMUNHO MAIOR FORÇA PERSUASÓRIA NEM O INQUINA DE SUSPEIÇÃO; AFERE-SE-LHE O MÉRITO E MEDE-SE-LHE O GRAU DE CONFIABILIDADE SEGUNDO OS CRITÉRIOS ORDINARIAMENTE APLICADOS". (PROCESSO...: 1468313/1 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: SOUZA NERY - 9. CÂMARA - JULGAMENTO: 06/04/2005). A quantidade de entorpecentes demonstra a finalidade de tráfico. Comprovados os fatos narrados na inicial, de rigor sua condenação. Passo a analisar a dosimetria da pena. Em primeira fase, não vislumbro a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em segunda fase, presente a atenuante da menoridade, contudo tal atenuante não terá eficácia uma vez que a pena base possivelmente será arbitrada no mínimo legal. Em terceira etapa, uma vez que o acusado é primário, cabível a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. O regime inicial poderá ser o aberto. Do exposto, requer o Ministério Público a procedência desta ação penal, condenando-se o réu, nos termos da denúncia.". Em seguida, foi dada a palavra ao Defensor do acusado que apresentou alegações finais orais, cujo teor foi gravado por meio do sistema audiovisual. Ato contínuo, pela MMª. Juíza foi proferida a r. Sentença, cujo teor segue: Vistos. GUILHERME HENRIQUE DA SILVA

DAMAZIO, qualificado às fls. 04/05, menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, foi denunciado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 54/56), no dia 18 de dezembro de 2021, por volta de 15:30 horas, na Rua Raul Seixas, altura do nº 150, Jardim Vitória, na cidade e comarca de Mairinque-SP, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com 4 (quatro) outros indivíduos desconhecidos, guardava e trazia consigo, para fins de traficância, drogas, consistindo em 23 (vinte e três) tabletes de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 396,2g (trezentos e noventa e seis gramas e dois decigramas), e 29 (vinte e nove) papелotes de cocaína pulverizada, pesando aproximadamente 26,7g (vinte e seis gramas e sete decigramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09; auto de constatação provisória a fls. 10; fotografias de fls. 11/14; e laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls. 42/44. Em razão dos fatos, o acusado foi preso em flagrante em 18 de novembro de 2021 (fls. 01), sendo posto em liberdade por ocasião da audiência de custódia, realizada em sede de Plantão Judiciário (fls. 30/31). Alvará de soltura cumprido às fls. 35/36. A denúncia foi ofertada às fls. 54/56 e recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 58/59). O réu foi pessoalmente citado às fls. 68, sendo-lhe nomeado defensor dativo às fls. 70. Defesa prévia apresentada às fls. 78/81. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 88/89). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. Nesta oportunidade foi decretada a revelia do acusado. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade é inconteste nos autos diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão de fls. 09, auto de constatação provisória de fls. 10, fotografias de fls. 11/15, laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 85/87, além da prova oral colhida em Juízo. A autoria também está plenamente configurada com relação ao acusado. O policial militar Pedro Fernando da Silva disse que o réu foi preso em um local com muitas denúncias de tráfico. Moradores e trabalhadores no local relatam sobre o tráfico. Na data em questão viram o réu Guilherme com uma sacola branca nas mãos, junto de outros cinco indivíduos. Todos fugiram em direção a mata, porém o réu correu sentido a rua e jogou a sacola. Conseguiram aborda-lo, mas antes o réu jogou o celular no chão e pisou em cima. Na sacola encontraram o entorpecente. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Rafael Scarpin. Na fase policial, o acusado negou que estivesse traficando, declarando que tinha ido ao local a fim de comprar uma porção de maconha. Declarou ser usuário de maconha e cocaína (fls. 04/05). O crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. No caso dos autos, os elementos de convicção colhidos no transcorrer da instrução processual permitem a segura conclusão de que as drogas apreendidas estavam na posse do acusado e seriam destinadas ao fornecimento para consumo de terceiros, diante do seguro e coeso testemunho prestado pelos policiais militares ouvidos em juízo. Desta feita, comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação da ré é de rigor, restando apenas a dosagem da pena, o que ora faço observando o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código de Processo Penal e artigo 42, da Lei nº 11.343/03. O réu não ostenta antecedentes criminais (fls. 91/93). Sua personalidade e conduta social, à míngua de outros elementos informativos nos autos, há de ser tida por consoante a moral média. Assim, atenta, ainda, às circunstâncias e consequências da infração e considerando a quantidade de substância entorpecente que o acusado estava trazendo consigo no momento do flagrante, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Na última etapa, pondero que o réu é primário e não parece

integrar organização criminosa, pelo que faz jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dos terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, tornando-a definitiva em razão de outras circunstâncias modificadoras. Em razão da pena imposta e das condições subjetivas do acusado, especialmente quanto à sua primariedade e a ausência de indícios de envolvimento em outras empreitadas criminais, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo à época dos fatos. Excepcionalmente, preenchendo o acusado os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade imposta em 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta (01 ano e 08 meses), e pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a meio salário mínimo a instituição pública ou privada de destinação social a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais. Neste sentido: APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Apelo do Ministério Público desprovido – Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal – Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa – Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – Viável a substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa – Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP – Precedentes do C. STJ e do E. STF – APELO DO MP DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos – Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020). Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020). Posto isso, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para o fim de CONDENAR GUILHERME HENRIQUE DA SILVA DAMAZIO, qualificado às fls. 04/05, menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no patamar mínimo (1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos). Sem prejuízo da multa imposta, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,

quais sejam: (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida em sede de execução de pena, pelo prazo da pena imposta (ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses) e (ii) prestação pecuniária no valor equivalente a meio salário-mínimo a instituição público ou privada de destinação social a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais. Se o caso, determino a destruição das drogas apreendidas (fls. 09), certificando-se nos autos, nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/06. Diante da pena imposta, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no sistema informatizado do TJSP, bem como oficie-se ao IIRGD; comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da CF; providenciando-se, ainda, o quanto necessário para a efetiva execução da sanção imposta. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de ofício. Custas na forma da lei. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se." As partes, após ciência da r. Sentença, se manifestaram no sentido em não ter interesse em dela recorrer, pelo que tem seu trânsito em julgado nesta data. Expeça-se certidão de honorários advocatícios em prol do defensor nomeado ao réu e oportunamente arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. NADA MAIS, lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente, e, unicamente pela MMª. Juíza de Direito, em razão da realização do ato por videoconferência, nos termos da Resolução CNJ nº 329, de 30/07/2020. Eu, Jéssica T. de Souza Vizzoni, Assistente Judiciário, digitei.